

1509835-69.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

EMERSON RODRIGUES DA SILVA MELO

Vistos.

Emerson Rodrigues da Silva Melo foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 22.04.2019, por volta das 23:00 horas, na Rua Gabriel Ponce de Leão, bairro Itaim Paulista, trazia consigo, para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1509835-69.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1509835-69.2019.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

EMERSON RODRIGUES DA SILVA MELO

Vistos.

Emerson Rodrigues da Silva Melo foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 22.04.2019, por volta das 23:00 horas, na Rua Gabriel Ponce de Leão, bairro Itaim Paulista, trazia consigo, para fim de tráfico, 40 porções de maconha, 35 de cocaína e 100 de crack.

Na instrução foi ouvida uma testemunha de acusação, a fls. 149/150, quando decretada a revelia do réu, e mais uma testemunha de acusação nesta oportunidade.

As partes debateram em audiência, o MP e a defesa requerendo a absolvição.

É o relatório.
Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 09, 22/25 e 107/109.

Uma única testemunha policial, o miliciano Douglas, lembrou-se dos fatos, mas seu relato não foi apoiado em qualquer elemento adicional de prova, pois seu colega Felipe, hoje ouvido, disse não se recordar do evento.

Assim, diante da precariedade de informes que permitam afirmar, com segurança, a prática delitiva imputada, a melhor solução é a absolvição.

Isso posto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal, para absolver o réu Emerson Rodrigues da Silva Melo da acusação que lhe foi feita na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

P.R.I.
São Paulo, 01 de agosto de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito